

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6351/2540

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 79

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม ป.ร.ฎีกา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 มาตรา 17

ตามที่มาตรา 17 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า "ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและใน
การวินิจฉัยตามมาตรานี้ ให้อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็น
ที่สุด" นั้น มีความหมายเพียงว่าอธิบดีกรมสรรพากรเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาข้อ
ขัดข้องในชั้นที่ผู้ประกอบการขอเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มว่าเข้าหลักเกณฑ์
และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และที่ว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวของอธิบดีกรม
สรรพากรเป็นที่สุดนั้น ก็หมายความว่า เป็นที่สุดเฉพาะในชั้นของการปฏิบัติงาน
ในส่วนนี้เท่านั้น ผู้ประกอบการซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากร
ยังคงสามารถดำเนินการในชั้นตอนอื่นกล่าวคือสามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรได้และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอย่างไรแล้วผู้
ประกอบการยังสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ เมื่อผู้ซึ่งขายสินค้าทุนที่พิพาทให้แก่
โจทก์ เป็นผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และได้เสียภาษีการค้าไว้แล้วใน
วันนำเข้า แต่มิได้เสียภาษีการค้าในขณะนำออกขายให้แก่โจทก์ เพราะ ประมวล
รัษฎากร ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นให้ถือว่าการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการขายสินค้า ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า

(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2517ระบุให้ถือว่าวันที่มีการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันขายสินค้านั้น ผู้ขายซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าพิพาทจึงเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า ดังนี้ ผู้ขายจึงมีสิทธิได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือของสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 4 ของจำเลยที่ กค.0824/5690 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2535 เรื่อง การแจ้งผลการตรวจปฏิบัติการ เพิกถอนหนังสือของอธิบดีของจำเลย ที่ กค.0802/พ.11257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2536เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.73.1) เลขที่1035/5/101383 เลขที่ 1035/5/101378 ทั้งสองฉบับ ลงวันที่1 กุมภาพันธ์ 2537 และเลขที่ 1035/5/101364 ลงวันที่24 มกราคม 2537 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยเลขที่ 225 ก/2538/2 เลขที่ 225 ข/2538/2และเลขที่ 226/2538/2 ทั้งสามฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2538ซึ่งประเมินให้โจทก์เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น8,079,497.50 บาท กับให้โจทก์ได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าทุนที่พิพาทในอัตราร้อยละ 3.5ของมูลค่าต้นทุนสินค้าที่โจทก์ซื้อ

จำเลยให้การว่า อธิบดีกรมสรรพากรได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าโจทก์ไม่ได้รับเครดิตภาษีดังกล่าว ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายต้องถือเป็นที่สุด ตามมาตรา 17วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเรื่องการโต้แย้งคำสั่งการขอเครดิตภาษีซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรได้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุดแล้วตามกฎหมายมาฟ้องเป็นคดีนี้ตามนัยคำ

พิพาทศาลฎีกาที่ 4776/2538 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ศาลฎีกาชั้นกลางพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งผลการตรวจปฏิบัติการที่ กค.0824/5960 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2535 คำวินิจฉัยที่ กค.0802/พ.11257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2536 ของจำเลย หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ 1035/5/101383 เลขที่ 1035/5/101378 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ 1035/5/101364 ลงวันที่ 24 มกราคม 2537 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 225 ก./2538/2 เลขที่ 225 ข/2538/2 และเลขที่ 226/2538/2 ลงวันที่ 19 เมษายน 2538

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการแรกว่า คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 เป็นที่สุดหรือไม่ เห็นว่า มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 เป็นเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้ประกอบการที่มีสินค้าทุนอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2535 ที่วรรคท้ายของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวบัญญัติว่า "ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและการวินิจฉัยตามมาตรานี้ ให้อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด" หมายความว่ามาตรา 17 วรรคท้ายได้กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาข้อหาข้อขัดข้องในชั้นที่ผู้ประกอบการขอเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มว่ากรณีเข้าหลักเกณฑ์และถูกวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ดังนั้นที่กฎหมายบัญญัติว่าคำวินิจฉัย

ของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานนี้เป็นที่สุด จึงย่อมต้อง
หมายความว่า เป็นที่สุดในขั้นตอนของการปฏิบัติงานในชั้นนี้เท่านั้นเพื่อจะได้ดำเนิน
การตามขั้นตอนอื่นต่อไป หาได้ทำให้ขั้นตอนอื่นที่กฎหมายกำหนดเป็นอันยุติไปด้วย
ไม่หากจะแปลความมาตรา 17 วรรคท้ายว่าคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรกรณีนี้
เป็นที่สุดโดยไม่สามารถยกขึ้นพิจารณาทบทวนได้อีก จะเป็นการให้อำนาจเด็ดขาดแก่
อธิบดีกรมสรรพากรแต่เพียงผู้เดียว และเป็นการทำลายระบบการอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย
ซึ่งมิใช่เจตนารมณ์ของมาตรา 17 วรรคท้ายคดีนี้ โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมิน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้วินิจฉัย
อุทธรณ์ของโจทก์ แสดงว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เองก็เห็นว่าคำวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรมิได้เป็นที่สุด เพราะฉะนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้อง
ปฏิเสธไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ โดยเหตุผลว่าคำวินิจฉัยของอธิบดีกรม
สรรพากรถึงที่สุดแล้ว ดังนั้น เมื่อคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรเป็นการโต้แย้ง
สิทธิของโจทก์ โจทก์ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีต่อ
ศาลได้อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการต่อไปว่าโจทก์มีสิทธิได้
รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าทุนตามมาตรา 17(4) แห่งพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 หรือไม่ เห็นว่าพระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 มาตรา 17
บัญญัติว่า "เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่มที่มีใช้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตรา 82/16
และมีสินค้าทุนอยู่ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียน
พิสูจน์ได้ว่าสินค้าทุนนั้นไปตามประเภท ลักษณะและเงื่อนไขทุกข้อโดยครบถ้วนดัง

ต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้านั้นในอัตราร้อยละ 3.5 ของมูลค่าต้นทุนสินค้านั้นดังกล่าว

(1) เป็นสินค้านประเภทเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกลหรือยานพาหนะ

(ก) สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าโดยตนเอง เป็นผู้ผลิต สินค้านั้นจะต้องเป็นเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องกล หรือยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง และถ้าเป็นยานพาหนะ ยานพาหนะนั้นจะต้องมิใช่ ยานพาหนะที่นำมาใช้เป็นการส่วนตัวหรือที่ใช้ในงานบริหารกิจการ

(ข) สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการให้บริการสินค้านั้นจะต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกลหรือยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการของตนเอง และถ้าเป็นยานพาหนะ ยานพาหนะนั้นจะต้องมิใช่ยานพาหนะที่นำมาใช้เป็นการส่วนตัวหรือที่ใช้ในงานบริการกิจการ

(2) เป็นสินค้านเฉพาะที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์และมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าได้มาในเวลาระหว่างวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 หรือระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 และยังคงมีกรรมสิทธิ์อยู่ในวันที่ 1 มกราคม 2535

(3) เป็นสินค้านที่มีอายุการใช้งานเกินหนึ่งปีและมีมูลค่าต้นทุนไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท

(4) เป็นสินค้านที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีการค้าตามกฎหมายใด ๆ และ

(5) เป็นสินค้านั้นที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินำภาษีซื้อที่ต้องชำระมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได้รับเครดิตตามวรรคหนึ่ง ยื่นคำขอเครดิตภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 และเมื่อพ้นระยะเวลานี้แล้วให้หมดสิทธิในการยื่นคำขอเครดิตภาษีอีกต่อไป" เห็นว่า มาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเพียงแต่บัญญัติว่า กรณีที่จะได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านั้น ต้องเป็นสินค้านั้นที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และไม่ได้มีการยกเว้นภาษีการค้าตามกฎหมายใด ๆ หาได้บัญญัติว่าเป็นสินค้านั้นที่ผู้ขายมีหน้าที่เสียภาษีการค้าในขณะที่ขายทั้งไม่ได้บัญญัติว่าราคาสินค้านั้นจะต้องไม่รวมดอกเบี้ย ค่าไรและค่าใช้จ่ายอื่นไว้ด้วย และไม่ได้บัญญัติว่าไม่รวมถึงสินค้านั้นที่ผู้ขายเป็นผู้นำเข้าแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ฟังได้ตามที่คู่ความไม่ได้เถียงกันว่าสินค้านั้นที่พิพาทคดีนี้เป็นเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกลและยานพาหนะที่ผู้ขายเป็นผู้นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วขายให้โจทก์ มีมูลค่าเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 345,831,890 บาท และปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์โดยจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งว่า ผู้นำเข้าซึ่งเป็นผู้ขายสินค้านั้นพิพาทให้แก่โจทก์ได้เสียภาษีการค้าไว้แล้วในวันนำเข้า แต่ขณะขายสินค้านั้นดังกล่าวให้แก่โจทก์ ผู้นำเข้าไม่ได้เสียภาษีการค้าเพราะมาตรา 79 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติให้ถือว่าการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้านั้นพิพาท เป็นการขายสินค้า และให้ถือมูลค่าของสินค้านั้นดังกล่าวเป็นรายรับและตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2517 ให้ถือว่าผู้ประกอบการค้าที่เป็นผู้นำเข้าได้ขายสินค้านั้นในวันนำเข้าในราชอาณาจักรอันเป็นบทบัญญัติเลือกกำหนดเวลาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

เป็นที่สุด ผู้ประกอบการซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรไม่สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปอีกได้ เพราะคำวินิจฉัยดังกล่าวถือว่าเป็นที่สุดแล้วตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยที่ประเด็นปัญหาของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ กับของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4776/2538 เป็นอย่างเดียวกัน แต่ผลแห่งคำพิพากษาเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกันจึงก่อให้เกิดข้อควรพิจารณา ดังนี้ 1. หลักปฏิบัติทั่วไปของการตีความกฎหมาย ควรตีความไปในทางที่ให้กฎหมายแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับและถือปฏิบัติได้ ดังนั้น เมื่อศาลฎีกามีคำวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาฉบับนี้ว่าคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติฯ ให้เป็นที่สุดเฉพาะในชั้นของการปฏิบัติงานในส่วนของการชี้ว่าผู้ประกอบการขอเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าหลักเกณฑ์และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เท่านั้นจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการตีความดังกล่าวของศาลฎีกาตามคำพิพากษาฉบับนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพราะเมื่อพระราชบัญญัติฯ มาตรา 17 วรรคท้าย บัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดแล้วว่า "คำวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด" แต่ศาลฎีกากลับวินิจฉัยให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการซึ่งไม่พอใจในคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ ข้อบัญญัติแห่งมาตรา 17 วรรคท้ายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในทางปฏิบัติอย่างไร เฉพาะอย่างยิ่งหากกรณีเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาฉบับนี้ว่า คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นที่สุดหมายความว่าเฉพาะว่าเป็นที่สุดเฉพาะในชั้นของการปฏิบัติงานในส่วนนี้เท่านั้น ผู้ประกอบการยังคงสามารถดำเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไปได้อีก กรณีคงไม่มีความจำเป็นแต่ประการใดที่จะต้องบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฯ โดยชัดแจ้งว่า "ให้คำวินิจฉัยของอธิบดีเป็นที่สุด" เพราะไม่ก่อให้เกิดผลแตกต่างจากกรณีอื่น ๆ 2. บทบัญญัติของมาตรา 17 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติฯ ไม่น่าที่จะถือว่าเป็นข้อบัญญัติที่บัญญัติขึ้นเพื่อทำลายระบบการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

และการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพราะข้อบัญญัตินี้ถือเป็นเพียงข้อบัญญัติที่ตราขึ้นไว้เป็น
พิเศษยกเว้นหลักทั่วไปเป็นกรณีเฉพาะ กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดประเด็นปัญหาข้ออื่น
เกี่ยวกับภาษีอากร นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องยังคงสามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้า
พนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรได้ตามปกติ และเมื่อเจ้า
พนักงานหรือคณะกรรมการดังกล่าวมีคำวินิจฉัยอย่างไรแล้ว หากยังไม่เป็นที่พอใจ ผู้
เกี่ยวข้องยังคงสามารถนำคดีมาสู่ศาลภาษีอากรได้ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7(1) ปิติวรา
อุบล